

**TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 29/05/2024**  
**EXAME PRÉVIO DE EDITAL**  
**SEÇÃO MUNICIPAL**

**(M-002)**

**Processo:** TC 009596.989.24-4.

**Representante:** Sandra D'Água Ltda.

**Representada:** Prefeitura Municipal de Bebedouro.

**Responsável:** Tiago Ambrósio Alves – Presidente da Comissão Municipal de Contratação; Lucas Gibin Seren – Prefeito.

**Assunto:** Representação que visa ao exame prévio do edital do Pregão eletrônico nº 11/2024, processo administrativo nº 22/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Bebedouro, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia, devidamente cadastrada no CREA, com profissional habilitado, provido de qualificação técnica comprovada para a Contratação de Serviços de Manutenção e Conservação Pública Municipal no sistema de registro de preços.

**Valor estimado:** R\$ 5.712.390,40 (Cinco milhões, setecentos e doze mil, trezentos e noventa reais e quarenta centavos).

**Procurador de Contas:** José Mendes Neto.

**Advogado:** Wilson José Demori (OAB/SP 142.852).

**EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DA IMPREVIABILIDADE E EVENTUALIDADE. CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº 31. VÍCIO DE ORIGEM. ANULAÇÃO DO CERTAME. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO. ILEGAL. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 67, §1º DA LEI 14.133/21. PROCEDÊNCIA PARCIAL.**

1. Uma vez ausentes os pressupostos da eventualidade do fornecimento e imprevisibilidade da demanda, não se admite a adoção do sistema de registro de preços;

2. A inaplicabilidade do sistema de registro de preços para o objeto configura vício de origem que inviabiliza a continuidade da licitação na formatação pretendida, impondo que se determine a anulação do certame na forma do artigo 171, §3º da Lei 14.133/2021;

3. Nos termos do §1º do artigo 67 da Lei 14.133/21, o edital deve dispor objetivamente sobre as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação sobre as quais incidirá a exigência de atestados de capacidade técnica.

## MÉRITO

### 1. RELATÓRIO

**1.1.** Trata-se de representação de **SANDRA D'AGUA LTDA** em face do edital do Pregão eletrônico nº 11/2024, processo administrativo nº 22/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia, devidamente cadastrada no CREA, com profissional habilitado, provido de qualificação técnica comprovada para a Contratação de Serviços de Manutenção e Conservação Pública Municipal no sistema de registro de preços.

**1.2.** A Representante lança crítica sobre o parágrafo único da cláusula 8.5.2<sup>1</sup>, que prevê diligência para que servidor(es) do Departamento Municipal de Obras atestem a compatibilidade do atestado comprobatório de capacidade técnica com o objeto licitado e sua veracidade, na sessão pública do pregão.

Aponta a falta de critérios objetivos para classificação ou habilitação das Licitantes e possível desatenção aos princípios constitucionais da isonomia e da igualdade.

Questiona ainda a falta de parâmetro para a aferição da capacidade/qualificação técnica das participantes e a indefinição de quantitativos ou serviços que serão considerados de maior relevância, bem como as unidades e percentuais de forma objetiva.

---

<sup>1</sup> 8.5.2. **Qualificação Técnica Operacional** A empresa licitante deverá apresentar por intermédio de atestado comprobatório, em seu nome, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovação de fornecimento de objeto pertinente e compatível com o desta licitação.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Na análise do(s) documentos apresentado(s) pelos concorrentes, constantes do **item 8.5.- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, o Pregoeiro e a Equipe de apoio diligenciará os respectivos documentos, para que o(s) Servidor(es) do Departamento Municipal de Obras atestem sua compatibilidade com o objeto licitado e sua veracidade, na sessão pública do pregão.

**1.3.** Nestes termos, requereu a Representante que fosse determinada a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

**1.4.** A crítica alusiva à falta de eleição de parcelas de maior relevância para efeito de demonstração da qualificação técnica das proponentes sugeriu a presença de indícios de desatenção ao §1º do artigo 67 da Lei 14.133/21, que restringe a exigência de atestados às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, razão pela qual a matéria foi submetida ao Tribunal Pleno na sessão de 10/04/2024, ocasião em que foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da Representação como exame prévio de edital, fixando-se o prazo de **10 (dez) dias úteis à PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO** para a apresentação de suas alegações e justificativas às insurgências constantes da representação, juntamente com todos os demais elementos relativos ao procedimento licitatório..

Além disso **REQUISITEI** da Representada a demonstração da pertinência da utilização do procedimento auxiliar do sistema registro de preços para contratação de serviços contínuos de manutenção e conservação, considerando o teor do enunciado da súmula nº 31<sup>2</sup> deste E. Tribunal.

**1.5.** Notificada, a Municipalidade ofertou esclarecimentos por meio dos quais manifestou a pretensão de destacar como parcela de maior relevância para demonstração da qualificação técnica a atividade de *“Transporte de solo totalizado em 55.000,00m³, em quantitativo mínimo de 27.500,00m³”* e justificou a adoção do sistema de registro de preços com a afirmação de que o objeto não se trata de serviços contínuos e que será executado de forma

---

<sup>2</sup> **SÚMULA Nº 31** – Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada.

complementar em ocasiões emergenciais, prontificando-se a consignar essa condição no memorial descritivo (evento 34).

**1.6.** A **Assessoria Técnico-Jurídica**, com endosso da respectiva **Chefia de ATJ**, concluiu no sentido da **procedência** da Representação, com proposta de **determinação** para que a Prefeitura **anule** o certame, em virtude de vício insanável, consistente na adoção indevida do Sistema de Registro de Preços. (evento 38).

**1.7.** O d. **Ministério Público de Contas** (evento 43) igualmente emitiu parecer no sentido da **procedência** da Representação, acompanhando as conclusões da **Assessoria Técnico-Jurídica**, com a proposta de anulação do certame.

**É o relatório.**

**TRIBUNAL PLENO**  
**EXAME PRÉVIO DE EDITAL**

**SESSÃO: 29/05/2024**  
**TC-009596/989/24-4**

## **SEÇÃO MUNICIPAL**

### **2. VOTO**

**2.1.** Trata-se de representação de **SANDRA D'AGUA LTDA** em face do edital do Pregão eletrônico nº 11/2024, processo administrativo nº 22/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia, devidamente cadastrada no CREA, com profissional habilitado, provido de qualificação técnica comprovada para a Contratação de Serviços de Manutenção e Conservação Pública Municipal no sistema de registro de preços.

Os serviços contemplados no objeto consistem em pintura de meio-fio; roçada mecânica; remoção de entulho; transporte de solo de 1ª ou 2ª categoria; roçada manual; limpeza manual de vegetação em terreno com enxada; capina manual; limpeza e desobstrução de bocas de lobo; limpeza de bueiros; confecção, limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais; confecção e instalação de tampa para bueiro; e fornecimento de equipamentos e máquinas diversas.

Considerando a extensão e a relevância dos temas analisados pela **Assessoria Técnica de Engenharia**, além daqueles trazidos na representação, **RECOMENDO** que a Municipalidade avalie a pertinência das considerações consignadas no aludido parecer quanto à necessidade de correta especificação e detalhamento do objeto, bem como da viabilidade da segregação do objeto entre serviços afetos ao saneamento básico (regulados

pela Lei Federal n. 11.445/07 e alterações), e serviços de gestão de resíduos da construção civil (normatizados pela Lei Federal n. 12.302/10).

**2.2.** Ingressando nas questões impugnadas pela Representante, a simplicidade verificada na redação atribuída à cláusula 8.5.2<sup>3</sup> não pode ser admitida, pois requisitar genericamente atestados que comprovem fornecimento de objeto pertinente e compatível com o plexo de serviços que a Administração pretende contratar não satisfaz aos preceitos dos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei 14.133/21<sup>4</sup>.

Tratando-se de questão incontroversa, a Municipalidade deverá, portanto, atribuir maior objetividade aos critérios de avaliação da qualificação técnica das proponentes mediante indicação das parcelas de maior relevância ou valor significativo, respeitados os limites legais.

Neste sentido, desde que os requisitos de habilitação estejam disciplinados de forma objetiva e em conformidade com os dispositivos legais

---

<sup>3</sup> 8.5.2. **Qualificação Técnica Operacional** A empresa licitante deverá apresentar por intermédio de atestado comprobatório, em seu nome, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovação de fornecimento de objeto pertinente e compatível com o desta licitação.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Na análise do(s) documentos apresentado(s) pelos concorrentes, constantes do **item 8.5.- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, o Pregoeiro e a Equipe de apoio diligenciará os respectivos documentos, para que o(s) Servidor(es) do Departamento Municipal de Obras atestem sua compatibilidade com o objeto licitado e sua veracidade, na sessão pública do pregão.

<sup>4</sup> Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

(...)

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do [§ 3º do art. 88 desta Lei](#);

(...)

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no **caput** e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

de regência, a previsão de diligências pelos Agentes integrantes da Comissão de Contratação para atestar a compatibilidade dos atestados fornecidos com o objeto licitado e sua veracidade, na sessão pública do pregão, não configura ilegalidade.

A representação é, portanto **parcialmente procedente**.

**2.3.** A adoção do sistema de registro de preços para a contratação de serviços desprovidos de eventualidade e imprevisibilidade da demanda, de acordo com a unanimidade da instrução processual, configura vício de origem que inviabiliza a continuidade da licitação na formatação pretendida, dada a contrariedade à súmula nº 31<sup>5</sup> deste E. Tribunal.

A instrução processual examinou as características da contratação e ponderou se tratar de serviços rotineiros e essenciais, absolutamente planejáveis, cujos quantitativos podem ser estimados com base em série histórica e nas dimensões das áreas verdes e ajardinadas ou na quantidade de bueiros e bocas de lobo do Município.

Além disso, destaco que o próprio Termo de Referência reconhece a necessidade contínua dos serviços, ao condicionar sua prestação por 12 (doze) meses após emissão de “Ordem de Serviço” no singular, cenário que não permite acolher as justificativas da Municipalidade no sentido de que a finalidade do certame estaria associada a possíveis “contratações emergenciais”.

**2.4.** Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, considerando a existência de vício insanável que incide sobre a adoção irregular do sistema de registro de preços, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento na norma do artigo 171, §3º da

---

<sup>5</sup> **SÚMULA Nº 31** – Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada.

Lei 14.133/2021, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO** que promova a **ANULAÇÃO** do Pregão eletrônico nº 11/2024 e do edital respectivo.

Caso venha a lançar nova licitação para a contratação deste objeto, deverá a Municipalidade, além de se abster do uso da sistemática do registro de preços, atribuir maior objetividade aos critérios de avaliação da qualificação técnica das proponentes, mediante indicação das parcelas de maior relevância ou valor significativo, respeitados os limites legais.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

**Dimas Ramalho**  
**Conselheiro**